

1500193-26.2020.8.26.0620

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Favorecimento real

Magistrado: DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO

Comarca: Taquarituba

Foro: Foro de Taquarituba

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... julgado, pela prática dos crimes de roubo majorado (autos nº 0000232-62.2014, fl. 47; 0037184-78., fls. 47/48; 0048875-89, fl. 48; 0076638-12., fl. 44 e 49).

Assim, utilizarei uma das condenações para exasperar a pena neste momento e a outra será devidamente valorada na segunda fase da dosimetria. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) meses e 03 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquarituba

Foro de Taquarituba

Juizado Especial Cível e Criminal

Av. Coronel João Quintino , 137, centro, Taquarituba - 18740-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500193-26.2020.8.26.0620

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Favorecimento real

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

JOELMA BISPO DE ARAUJO e outro

Aos 13/10/2022, às 13:30h, no formato virtual, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). DIANA CRISTINA SILVA SPESSOTTO, foi aberta a audiência preliminar. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes. Aberta a audiência e apregoadas as partes, compareceram: O(a) Dr. LUCAS MAESTER COLOMBO, DD. Promotor(a) de Justiça; e o(a) acusado(a) GLEDSON FERREIRA BARRETO, acompanhado de seu(ua) Defensor(a), Dr(a). Ana Luiza Rocha de Souza OAB 445414/SP; e a(s) testemunhas(s) Dulcinéia Alcântara Moraes e Márcio Donizete de Lima. Ausente a testemunha Misael Palmeira. Iniciados os trabalhos, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dada a palavra ao(a) Dr(a). Defensor(a) para oferecimento da defesa preliminar, por ele(a) foi dito: MM. Juiz(a), o(a) acusado(a) não cometeu o delito que lhe é irrogado na denúncia. Provará, a final, a sua inocência. Deixa-se de arrolar testemunhas de defesa, em razão de o(a) acusado(a) não ter fornecido o respectivo rol. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) foi dito: Recebo a denúncia de fls. 107/109. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe. Determino seja efetuada a oitiva da(s) vítima(s) e da(s) testemunha(s) presente(s), bem como interrogatório do(a)(s) acusado(a)(s), na forma da Lei. Em seguida, pelo(a) MM. Juiz(a) for(am) inquirida(s) a(s) testemunha(s) presente(s) e procedido(s) ao(s) interrogatório(s) do(a)(s) réu(s), conforme termo(s) em apartado, por meio de gravação audiovisual, com armazenamento em sistema SAJ, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, § 2º, do Código de Processo Penal, observando ainda a autorização contida no Provimento nº 23/04 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e nº 886/04 do Conselho Superior da Magistratura dispensando a transcrição (item 77.5, Capítulo II, Tomo I das NSCGJ e Resolução 105 do CNJ), sendo que a gravação se destina única e exclusivamente para fins de documentação do presente processo. As partes presentes declaram estar cientes das penalidades, no caso de utilização indevida

das imagens e sons dos depoimentos constantes nestes autos, do que foram alertados pelo(a) MM(a). Juiz(a). Na sequência, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito que desistia da testemunha Misael Palmeira, sendo, em seguida, homologada a desistência pelo(a) Magistrado(a). Em seguida, declarou encerrada a instrução probatória e determinou fossem realizados os debates orais. Pelo(a) Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito: MM. Juiz(a), Trata-se de ação penal proposta em face de Gledson Ferreira Barreto, dada a prática do crime previsto no art. 349-A, c.c. o art. 29, caput, ambos do Código Penal, no dia 7 de dezembro de 2019. A ação é procedente, pois a materialidade e a respectiva autoria foram provadas pelo boletim de ocorrência de fls. 5-6, auto de exibição e apreensão de fls. 7, laudo pericial de fls. 9-14, bem como pela prova oral. De fato, Dulcinéia Alcântara Moraes, a fls. 18, disse que estava trabalhando no presídio de Taquarituba e notou atividade suspeita em relação à visitante do acusado. Constatou que havia uma imagem estranha revelada pelo aparelho de scanner corporal, então a mulher foi encaminhada para uma sala reserva, de onde tirou, de suas partes íntimas, uma placa de aparelho celular e um fio de carregador. Em juízo, prestou o depoimento no mesmo sentido. Misael Palmeira, a fls. 19, confirmou a sua narrativa, afirmando que a visitante do réu trazia a placa de celular e um carregador em suas partes íntimas. Márcio Donizete de Lima, a fls. 17 e em juízo, confirmou que a amásia do Gledson tentou entrar na penitenciária com os objetos apreendidos nos autos. Interrogado na etapa preliminar, a fls. 16, o acusado confessou o delito. Disse que pediu para a sua esposa levar os objetos para si durante a visita, pois queria se comunicar com ela. Em juízo, voltou a confessar o delito. Balizado o conjunto de provas, conclui-se pela condenação, pois, conforme visto, todos os elementos convergem para a tese acusatória. Assim, requeiro seja a presente ação penal julgada procedente. Com relação à dosimetria da pena, observo que o réu é portador de maus antecedentes criminais, devendo a pena base ser exasperada. Na segunda fase, presente, ainda, a agravante da reincidência. Nada a considerar na terceira etapa. O regime prisional deverá ser o semiaberto, dados os maus antecedentes e a recidiva. Inviável a aplicação de qualquer benesse legal, considerando tais circunstâncias. Pelo(a) Dr(a). Defensor(a) do(a) acusado(a) foi dito: MM. Juiz(a), GLEDSON FERREIRA BARRETO, já qualificado nos autos do processo em epígrafe, por sua advogada que esta subscreve, vem à presença de Vossa Excelência apresentar ALEGAÇÕES FINAIS POR MEMORIAIS com fulcro no artigo 403 do Código de Processo Penal, pelas razões a seguir aduzidas: Trata-se de suposta prática dos delitos de Favorecimento Real (Art. 349-A, CP) c.c. Concurso de Pessoas (Art. 29, CP). Segundo consta da Denúncia, o acusado teria no dia 07/12/2019, às 7h40, se aproveitado de sua companheira JOELMA BISPO DE ARAÚJO para promover o ingresso de um aparelho celular no interior da Penitenciária de Taquarituba/SP. Em que pese as alegações do MP estas não merecem prosperar, conforme depoimento prestado do acusado (fls. 16) é confesso. Desta forma, requer que seja a aplicação da pena no mínimo legal e também os benefícios inerentes a atenuante da confissão. Nestes termos, Pede deferimento. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte sentença: Vistos. Relatório dispensado nos termos da Lei 9099/95. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra GLEDSON FERREIRA BARRETO, devidamente qualificado, tendo-o como incurso no artigo 349-A, do Código Penal. Consta na peça acusatória que, no dia 07/12/2019, às 07h40, no interior da Penitenciária de Taquarituba, localizada na Rodovia Eduardo Saigh - SP 255, Km 326, Zona Rural, desta cidade e comarca de Taquarituba/SP, GLEDSON promoveu o ingresso de comunicação móvel em estabelecimento prisional sem autorização legal. Pois bem. A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo comunicado de evento (fls. 02/04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 07), pelo laudo pericial (fls. 09/14), bem como pela prova oral colhida em contraditório. A testemunha DULCINÉIA ALCÂNTARA MORAIS, em sede policial (fl. 18), disse que, no dia dos fatos, ao submeter a visitante Joelma Bispo de Araújo no detector de metais, constatou alteração, que foi confirmada no "body scanner". Questionada, em sala reservada, retirou de suas partes íntimas um invólucro, constando um aparelho de telefonia móvel, com um acessório (cabo de fio de cobre). Em juízo, apresentou versão semelhante. A testemunha MÁRCIO DONIZETE DE LIMA, em sede policial (fl. 17),

disse que não presenciou o momento em que o aparelho celular foi localizado, mas soube que Joelma Bispo de Araujo foi flagrada tentando entrar na unidade prisional em posse de um celular. Estava registrada no rol de visitas do acusado. Em juízo, apresentou versão semelhante. Disse que foi quem conduziu os funcionários para a delegacia com o celular. Em seu interrogatório na Delegacia (fl. 16), o réu GLEDSON FERREIRA BARRETO confirmou que pediu para que sua esposa trouxesse o aparelho celular para unidade prisional. Disse que não faz parte de nenhuma facção criminosa e não tem inimigos na prisão, mas pediu para trazer para facilitar sua comunicação com a família. Em juízo, confessou os fatos. Pois bem. De início, registro que não há nos autos qualquer mínimo elemento no sentido de que os agentes penitenciários tinham interesse em prejudicar o réu, o que leva de forma inexorável à aceitação de suas declarações sem qualquer mácula. Nesse sentido: "Dano qualificado (art. 163, par. único, III, do Código Penal). Materialidade comprovada por laudo pericial. Autoria inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Agentes Penitenciários. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização imperiosa. Apenamento e regime adequados, impassíveis de alterações. Apelo improvido, com expedição de mandado de prisão. (TJ-SP - APL: 00042337120128260470 SP 0004233-71.2012.8.26.0470, Relator: Luis Soares de Mello, Data de Julgamento: 22/03/2016, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/03/2016)". Tem-se, pelas provas expostas, que restou devidamente caracterizado o delito previsto no artigo 349-A, do Código Penal. Com efeito, o tipo penal que decorre da Lei nº 12.012/2009 tem a pretensão de fazer diminuir/impedir, pela força da retribuição penal, o ingresso de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, nos estabelecimentos que indica, na exata medida em que penaliza as condutas antecedentes à posse, ao porte ou utilização pelo encarcerado, nos limites dos verbos empregados na formação do tipo alternativo de conduta variada que é o novo artigo 349-A, do Código Penal. No presente caso, as provas produzidas nos autos deixaram evidente a participação do acusado no ingresso do aparelho ao estabelecimento prisional, eis que confessou, em sede policial e em juízo, que solicitou a sua esposa que ingressasse no estabelecimento prisional com o referido aparelho. No caso se entende que o dolo seja específico, isto é, deve haver vontade livre e consciente de viabilizar a comunicação do condenado com o mundo exterior, a sua concretização é irrelevante para a consumação do tipo por se tratar de crime formal, consumando-se com a simples entrada do citado objeto no interior do estabelecimento prisional. Presente a tipicidade, tanto objetiva como subjetiva, tanto formal como material, há indício para o conhecimento da ilicitude e culpabilidade do comportamento do acusado. Passo a dosimetria. A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências são os comuns ao crime praticado. O acusado ostenta condenações com trânsito em julgado, pela prática dos crimes de roubo majorado

(autos nº 0000232-62.2014, fl. 47; 0037184-78., fls. 47/48; 0048875-89, fl. 48; 0076638-12., fl. 44 e 49). Assim, utilizarei uma das condenações para exasperar a pena neste momento e a outra será devidamente valorada na segunda fase da dosimetria. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência. Presente, ainda, a atenuante da confissão, razão pela qual compenso as circunstâncias e mantenho a pena fixada. Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição, de forma que torno a pena fixada definitiva. Fixo o regime SEMIABERTO para o cumprimento da reprimenda (art. 33 e ss. do Código Penal), em razão da reincidência. Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como de conceder a suspensão da pena, em razão da reincidência. Ante o fundamentado e por tudo mais que dos autos consta, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado GLEDSON FERREIRA BARRETO, por ter praticado fato tipificado no artigo 349-A, do Código Penal, a pena de 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, no regime SEMIABERTO. Condene o(a) sentenciado(a) também ao pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, considerando que o(a) sentenciado(a) foi assistido por advogado nomeado nos termos do convênio com a Defensoria Pública, associado às circunstâncias do processo, tudo indica sua insuficiência de recursos

para fazer frente a esse débito, motivo pelo qual desde logo lhe concedo o benefício da gratuidade da justiça e determino a suspensão das condenações pecuniárias contidas nesse parágrafo, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Arbitro honorários ao(à) advogado(a) nomeado(a) no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore-se a competente certidão de honorários advocatícios. Havendo recurso de qualquer das partes, independentemente de nova conclusão, expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória, remetendo-a ao Juízo competente para adequação das condições da prisão. Após o trânsito em julgado: (a) Caso exista pena de multa, providencie a serventia, observado o disposto no art. 336, caput, do Código de Processo Penal, o cálculo da pena de multa a pagar, manifestando-se o Ministério Público e a Defesa (Cláusula Décima Primeira, § 25 do Termo de Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil – Seção de São Paulo – Convênio n. 003/2016). Em seguida, tornem-me conclusos para homologação (art. 538, § 1º, das NSCGJ); (b) Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; (c) Expeça-se a guia de recolhimento definitiva, remetendo-a ao Juízo competente, observando-se em tudo o Comunicado CG 1182/2017; (d) Lance-se o nome do sentenciado no rol do IRGD; (e) Ofícios de praxe. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Em seguida, Pelo representante do Ministério Público foi dito que não deseja recorrer da r. sentença. Pelo réu e seu(ua) defensor(a) foi dito que não desejavam recorrer da r. Sentença. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte decisão: Vistos. Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data para a defesa e para a acusação. Regularize-se o sistema informatizado. Expeça-se o necessário. Oportunamente, archive-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, VILDOMAR GONZAGA MIQUILINO, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.

Termo assinado digitalmente, em observância ao artigo 1269, § 1º e 2º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça, bem como nos termos do artigo 25 da resolução do CNJ – Art. 25. As atas e termos de audiência poderão ser assinados digitalmente apenas pelo presidente do ato, assim como o documento digital, no caso de audiências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digitais, mediante registro em termo). Assim, o termo de audiências é assinado eletronicamente pelo(a) MM(a). Juiz(a), que questionou as partes, as quais não se manifestaram sobre eventual contradição na transcrição deste ato e dispensaram cópia impressa.